Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

Processo nº 0802540-55.2022.8.12.0018

Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos

Requerente: Marcela Leticia Alves dos Santos

Requeridos: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos etc.

Trata-se *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada* ajuizada por **Marcela Leticia Alves dos Santos** em desfavor de **Município de Paranaíba** e **Estado de Mato Grosso do Sul**, todos devidamente qualificados nos autos, em que sustenta a parte autora possuir diagnóstico de doença autoimune, denominada Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF), a qual aumenta riscos de tromboses nas artérias ou veias, além da ocorrência de efeitos adversos na gestação. Aduz que para o controle de sua enfermidade necessita fazer o uso do medicamento Imunoglobina Humana, não possuindo condições econômico-financeiras para custeá-lo.

Assentou que necessita urgentemente do fármaco, vez que sofre risco de vida, devendo o requerido cumprir com sua obrigação de fornecê-lo. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela e a procedência da ação. Juntou documentos e deu valor à causa.

Oportunizada a prévia manifestação do ente público, o Estado de Mato Grosso do Sul se manifestou sobre a concessão de tutela de urgência às fls. 21/23, afirmando não estarem presentes os requisitos autorizadores.

O Município de Paranaíba se opôs à concessão de tutela de urgência, alegando o não cabimento de pedido liminar em face da Fazenda Pública e a ausência dos requisitos autorizadores da medida (fls. 33/40).

A autora emendou a inicial à fl. 41, juntando exames complementares solicitados pelo N.A.T.

Às fls. 50/63 o N.A.T – Núcleo de Apoio Técnico - manifestou-se sobre o pedido.

O requerido Município de Paranaíba apresentou contestação às fls. 64/74, arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, defendeu que o SUS já oferece tratamento para a patologia apresentada pela paciente, não havendo circunstância excepcional em seu caso que justifique a eleição de diretriz terapêutica diversa. Aduziu que não foram observados os requisitos estabelecidos pelo julgamento do RESp 1.657.156/RJ, de eficácia vinculante, que exige comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Argumentou sobre a impossibilidade de pagamento de honorários de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 13/03/2023 às 10:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802540-55.2022.8.12.0018 e código mbHPBxQe.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

sucumbência, multa cominatória e custas processuais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

O requerido Estado de Mato Grosso do Sul ofereceu contestação às fls. 75/90, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a obrigatoriedade da inclusão da União no polo passivo em observância ao Tema 793 do STF. No mérito, defendeu que o pedido do autor não apresenta os requisitos obrigatórios instituídos pelo Tema 106/STJ. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A antecipação da tutela foi concedida às fls. 91/94.

Réplica às fls. 105/112.

Intimados a especificarem provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 121/124).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se *ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada* ajuizada por Marcela Leticia Alves dos Santos em desfavor do Município de Paranaíba e Estado de Mato Grosso do Sul, todos devidamente qualificados nos autos, em que se pretende o fornecimento dos medicamentos descritos na exordial.

De início, afasto a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto apresentada defesa de mérito evidente a resistência.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria fática encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos existentes nos autos, o que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

De acordo com o disposto no art. 23, II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

O art. 196 da Carta Magna estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, portanto o réu tem o dever de assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde. Assim, a União, os Estados-membros e os Municípios são responsáveis solidários pela saúde.

Perante a população, a responsabilidade é solidária − os três são obrigados a fornecerem todos os tipos de medicamento, como forma de garantirem o *"acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 13/03/2023 às 10:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802540-55.2022.8.12.0018 e código mbHPBxQe.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. É DEVER DO ESTADO GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Agravo Regimental desprovido." (STJ, AgRg no Ag 1231616 / SC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data da Publicação/Fonte DJe 06/04/2015).

A questão *sub judice* deve se analisada à luz do que restou recentemente decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RESp nº. 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, com o estabelecimento dos seguintes parâmetros a serem seguidos nos casos de fornecimento de medicamentos:

> (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
>
> (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
>
> (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

Os efeitos do recurso foram modulados pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, de modo que os critérios e requisitos estipulados no recurso representativo da controvérsia só serão exigidos para os processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento, em 04/05/2018, como é o presente caso.

Feitas essas considerações, passo a analisar se estão presentes os requisitos para a concessão do pedido.

Na hipótese, conforme informado no parecer do NAT (fls. 50/63), o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 13/03/2023 às 10:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802540-55.2022.8.12.0018 e código mbHPBxQe.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

medicamento pleiteado possui registro na ANVISA (fl. 61).

A necessidade da utilização dos medicamentos foi devidamente comprovada mediante a apresentação dos laudos médicos de fls. 13/14 e 42/48, subscritos por profissionais da área médica que assistem a paciente, demonstrando a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da patologia.

Por fim, restou demonstrado que a parte requerente não possui condições de arcar com os custos do medicamento, ante a concessão das benesses da justiça gratuita.

Desta forma, presentes todos os requisitos descritos no REsp 1.657.15/RJ, a procedência da ação é medida que se impõe.

Porfim verifico que o NAT foi favorável ao pedido. Vejamos (fl. 63):

XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.

Considerando que a paciente está sendo atendida por médico particular.

Considerando que a Imunoglobulina Humana está padronizada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sob o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), oferecida através de PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA COM PREDOMINÂNCIA DE DEFEITOS DE ANTICORPOS IMUNOGLOBULINA HUMANA para os CIDs D80.0 - D80.1 - D80.3 - D80.5 - D80.6 - D80.7 - D80.8 - D83.0 - D83.2 - D83.8.

Considerando o PCDT da Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia, Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 23 de 21/12/2021, define os critérios para fornecimento de Enoxaparina (critérios de inclusão indicados no item I), sendo que a paciente está cadastrada no PCDT e recebendo ENOXAPARINA SÓDICA 40mg/0,4mL SOL INJ(SER PREENC) SER − vigência - 01/05/2022 - 31/10/2022 − Deferida − Recebeu em 01/06/2022.

Considerando que os exames apresentados não comprovam alto índice de antifosfolipideos, conforme indicado no laudo médico.

Considerando as evidências do item III, que apresentam moderada qualidade para o uso de imunoglobulina como segunda opção de tratamento.

Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido de Imunoglobulina Humana através do PCDT (desde que a paciente atenda os critérios de inclusão, conforme portaria vigente)

Acerca do tema o TJMS decidiu:

E M E N T A − APELAÇÃO CÍVEL − AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER − FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO − PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE COCAÍNA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES − DIREITO A SAÚDE − INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RESERVA DO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 13/03/2023 às 10:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802540-55.2022.8.12.0018 e código mbHPBxQe.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

POSSÍVEL − SENTENÇA MODIFICADA − RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ - Tema 106 - pela sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". ***É obrigação do Estado assegurar a todos o direito à saúde, materializado pelas medidas e políticas tendentes a satisfazer, igualitariamente, esse direito, que tem previsão na própria Constituição Federal (art. 196);*** A reserva do possível não deve se sobrepor sobre o direito à saúde, consagrado constitucionalmente; Recurso Provido. (TJMS, Apelação Cível - Nº 0800321-70.2017.8.12.0042 - Rio Verde de Mato Grosso Relator em substituição legal − Exmo. Sr. Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, julgado em 16 de julho de 2019). Destaquei.

- Dispositivo -

Ante o exposto, **julgo,** com fulcro no art. 487, I, do CPC, **PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar o requerido ao fornecimento do medicamento Imunoglobina Humana, na quantidade indicada na receita médica, devendo entregá-los mensalmente enquanto perdurar sua necessidade, sob pena de sequestro de valores. Por conseguinte, torno definitiva a tutela concedida às fls. 91/94.

A parte requerente deverá apresentar receituário médico atualizado a cada 3 (três) meses, a fim de comprovar a necessidade dos fármacos.

Sem custas, nos termos do art. 24, I, da Lei 3.779/2009.

Condeno o Município de Paranaíba e o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), atenta aos critérios estabelecidos no art. 85,§§ 2º e 8º do CPC, ao patrono da parte autora.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 13/03/2023 às 10:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802540-55.2022.8.12.0018 e código mbHPBxQe.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Paranaíba
1ª Vara Cível

observadas as formalidade legais.

Paranaíba, data da assinatura eletrônica.

Nária Cassiana Silva Barros

Juíza de Direito

Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812,
Paranaíba-MS - E-mail: prb-1vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NARIA CASSIANA SILVA BARROS, liberado nos autos em 13/03/2023 às 10:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0802540-55.2022.8.12.0018 e código mbHPBxQe.